

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1139/2533

บริษัท ธนาकार กรุงเทพ จำกัด
นาย ชำรง ทรัพย์อดุลชัย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222

จำเลยจำหน่ายอากรแสตมป์ปลอมให้แก่โจทก์ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ พบจึง
แจ้งให้โจทก์ชำระเงินค่าอากรแสตมป์ปลอมและปรับอีก 6 เท่าของค่าอากรแสตมป์
ปลอม โจทก์ชำระค่าอากรแสตมป์และค่าปรับแล้วชอบที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก
จำเลยได้.

โจทก์ฟ้องว่าเมื่อเดือนธันวาคม 2521 ถึงเดือนสิงหาคม 2526 ธนาकारกรุงเทพ
จำกัด สาขาชุมพรของโจทก์ซื้ออากรแสตมป์จากจำเลยเป็นเงินประมาณ 60,000
บาท เพื่อใช้ในกิจการธนาकारโจทก์ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเป็นอากรแสตมป์
ปลอม โจทก์ได้รับความเสียหายต้องเสียเงินซื้ออากรแสตมป์ส่วนที่ปลอม และถูก
พนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ปรับ 6 เท่าของเงินค่าอากรแสตมป์ที่จะต้องใช้จ่ายขอ
ให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหายและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องรวมจำนวน 234,308 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งของต้นเงิน 221,830 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปแก่
โจทก์จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า พนักงานของโจทก์จะซื้ออากาศสดมภ์จากจำเลยหรือไม่จำเลยไม่ทราบและไม่รับรอง พนักงานของโจทก์เป็นผู้เอาอากาศสดมภ์ไปจากร้านของจำเลยเอง จำเลยยอมรับว่าจำเลยถูกฟ้องคดีอาญาในข้อหาฉ้อโกงจำหน่ายอากาศสดมภ์ปลอม จำเลยให้การรับสารภาพเพราะไม่ต้องการให้มีข้อยุ่งยาก ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมากเกินไปเสียหายจริงไม่เกิน 6,660 บาทขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์เป็นเงิน 221,830 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง (วันที่ 7 มิถุนายน 2527) ต้องไม่เกิน 12,475 บาท ตามขอ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าสำนักงานสรรพากรจังหวัดชุมพรได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าสัญญาซื้อขายซึ่งทำที่จังหวัดชุมพรปิดอากาศสดมภ์ปลอม ขอให้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตามบริษัทว่ามีการใช้อากาศสดมภ์ปลอมหรือไม่ นางสาวสุกuma อริยประยูร นักวิชาการสรรพากร 4 สำนักงานสรรพากรจังหวัดชุมพรกับพวกได้ไปตรวจสอบที่ธนาคารโจทก์สาขาชุมพรเมื่อเดือนสิงหาคม 2526 พบอากาศสดมภ์ชนิดดวงละ 20 บาทปลอมปิดอยู่ในสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและสัญญากู้จำนวน 1,593 ดวงสอบถามแล้วทราบว่าโจทก์ซื้อจากร้านชุมทองของจำเลย ได้ให้โจทก์ชำระค่าอากาศสดมภ์ปลอมและเงินเพิ่มอากาศตามกฎหมายโจทก์ชำระเงินดังกล่าวไปแล้วได้ติดต่อทวงถามให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวจำเลยไม่ยอมชำระ โจทก์เป็นผู้จ่ายค่าอากาศสดมภ์ในการทำสัญญา

ต่าง ๆ กับลูกค้าของธนาคารมีปัญหาตามที่จำเลยฎีกาว่า พนักงานของโจทก์ได้ซื้อ
อาการแสดมบี้ปลอมดังกล่าวจากจำเลยหรือไม่ ได้ความจากนางสาวพินิจสร ไหลสกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านสินเชื่อของโจทก์ว่าการทำสัญญาเงินกู้หรือสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
จะต้องปิดอาการแสดมบี้ทุกครั้ง และทราบว่าได้ซื้อมาจากร้านของจำเลยซึ่งอยู่ห่าง
จากธนาคารโจทก์ประมาณ 200 เมตร เมื่อพนักงานของโจทก์ซื้ออาการแสดมบี้มา
แล้วจะต้องลงบัญชีเปิดเตลิดไว้ นางพวงเพ็ญ ใจสมคม พนักงานของโจทก์ซึ่งมีหน้า
ที่ทำสัญญายืนยันว่าได้สั่งซื้ออาการแสดมบี้จากร้านของจำเลย โดยสั่งซื้อทางโทรศัพท์
แล้วทางร้านจะนำมาส่งให้รับอาการแสดมบี้แล้วจึงให้เงิน แต่จำเลยไม่ได้ออกไปรับเงิน
ไม่เคยสั่งซื้อจากที่อื่น ภายหลังสั่งซื้อจากจำเลยเพราะเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบ
พบอาการแสดมบี้ดวงละ 20 บาท ที่ใช้ปิดสัญญาต่าง ๆ เป็นอาการแสดมบี้ปลอม
จำนวน 1,593 ดวงเป็นเงิน 31,860 บาท ส่วนที่เหลือยังไม่ได้ใช้จำนวน 54 ดวงเป็น
เงิน 1,080 บาท เจ้าหน้าที่สรรพากรได้ยึดไป ร้อยตำรวจเอกธันวา สงวนศิลป์ รอง
สารวัตรแผนกยานพาหนะกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ได้เบิกความเป็น
พยานโจทก์ว่าเคยสั่งซื้ออาการแสดมบี้ดวงละ 20 บาท จากร้านจำเลยโดยทาง
โทรศัพท์จำนวน 300 ดวง จำเลยให้ลูกจ้างมาให้พยานที่ทำงาน พยานได้จ่ายเงินค่า
อาการแสดมบี้ แต่จำเลยไม่ได้ออกไปรับเงินให้ ต่อมาเจ้าหน้าที่สรรพากรได้มาตรวจ
สอบอาการแสดมบี้ พยานนำอาการแสดมบี้ที่ซื้อจากร้านจำเลยมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ดูแล้วบอกว่าเป็นอาการแสดมบี้ปลอม พยานแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรว่าได้ซื้ออาการ
แสดมบี้ดังกล่าวจากร้านจำเลย ดังนี้ จะเห็นได้ว่า ร้อยตำรวจเอกธันวามีได้
เกี่ยวข้องกับโจทก์และไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยได้ยืนยันต่อเจ้าหน้าที่
สรรพากรทันทีว่าได้ซื้ออาการแสดมบี้ดังกล่าวจากร้านจำเลย คำเบิกความของร้อย
ตำรวจเอกธันวาก็สอดคล้องกับคำเบิกความของนางสาวพินิจสรและนางพวงเพ็ญ
พนักงานของโจทก์ว่าได้ซื้ออาการแสดมบี้ปลอมจากร้านจำเลย นอกจากนี้นาย
ประสิทธิ์ เกาโบรมย์ ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาปากน้ำชุมพร ซึ่งเป็น

เพื่อนกับจำเลยมานานและไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยเบิกความว่า ได้ซื้อ
อาการแสดมบี้จากร้านจำเลยและเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจแล้วว่าเป็นอาการแสดมบี้
ปลอมเช่นกัน นายดำรงศักดิ์ แพ้น้อย ทนายความของห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบัติ
มอเตอร์เซลล์เบิกความว่า ได้ซื้ออาการแสดมบี้จากร้านจำเลย เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากร
ตรวจสอบอาการแสดมบี้ดังกล่าวแล้วว่าปลอมภายหลังห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบัติ
มอเตอร์เซลล์ได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญา จำเลยยอมชดเชยค่าเสียหายให้ ดังนี้ จะเห็น
ได้ว่าพยานโจทก์ต่างยืนยันว่าได้ซื้ออาการแสดมบี้จากร้านจำเลย ต่อมาเจ้าหน้าที่
สรรพากรตรวจสอบอาการแสดมบี้ดังกล่าวแล้วว่าเป็นอาการแสดมบี้ปลอม ทั้งจำเลยถูก
ดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับอาการแสดมบี้ปลอม จำเลยได้ให้การรับสารภาพ ศาล
พิพากษาลงโทษไปแล้ว พยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่า จำเลยได้จำหน่ายอาการ
แสดมบี้ให้โจทก์จริง ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น จำเลยฎีกาต่อไปว่า โจทก์ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยนั้น เห็นว่าโจทก์มีนางสาวพินิจพรพนักงานของโจทก์
ยืนยันว่าสรรพากรจังหวัดได้แจ้งให้โจทก์ไปชำระค่าอาการแสดมบี้ปลอมดวงละ 20
บาท จำนวน 1,593 ดวง เป็นเงิน 31,690 บาท เมื่อโจทก์ได้ชำระให้แล้วทราบว่า
โจทก์จะต้องถูกปรับอีก 6 เท่า ของค่าอาการแสดมบี้ปลอม โจทก์ได้อุทธรณ์คำสั่งแล้ว
แต่ไม่เป็นผล โจทก์ต้องชำระค่าปรับให้สรรพากรจังหวัดอีกเป็นเงิน 190,140 บาท
ตามเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.5 ซึ่งจำเลยไม่ได้นำสืบหักล้างเอกสารดังกล่าวพยาน
หลักฐานโจทก์ฟังได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำของจำเลย
จริง..."

พิพากษายืน.

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ